

1502006-66.2021.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/05/2022

... palavras das vítimas no crime de roubo, posiciona-se o Tribunal de Justiça de São Paulo e o Superior Tribunal de Justiça: APELAÇÃO ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA Materialidade e autoria bem demonstradas Réu reconhecido pelas vítimas, cujas declarações se revestem de importante relevo probatório Palavra dos policiais responsáveis pela ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Jd. Paulista, Suzano - 08675-230 - SP

Processo nº:1502006-66.2021.8.26.0616Ré(u):Mauricio Jose da Silva

ATA DE AUDIÊNCIA

(SISTEMA TELEPRESENCIAL)

(MICROSOFT TEAMS)

(Recomendação CNJ nº 62/2020 e Comunicado CG nº 284/2020 )

INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1502006-66.2021.8.26.0616

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (Crime Tentado)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2247518/2021 - DEL.POL.SUZANO, 20183521 - DEL.POL.SUZANO, 2247518 - DEL.POL.SUZANO, AN6933-1/2021 - Delegacia de Polícia de Suzano

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Mauricio Jose da Silva

Réu Preso

Em 09 de maio de 2022, às 14:00h, nesta Cidade e Comarca de de Suzano, Estado de São Paulo, em audiência pelo sistema virtual, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, o Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos digitais do Processo Crime em epígrafe. Realizado o pregão, constatou-se a presença do(a) Promotor(a) de Justiça DR. FELIPE JOSÉ ZAMPONI SANTIAGO, o réu Mauricio Jose da Silva e seu Defensor Dativo nomeado DR(A). Demerval da Costa Ramos OAB 159066/SP. Presente a vítima: DENISE DIAS SANT ANA. Presente a testemunha Comum: Angelo Daniel Bento. Ausente a testemunha Comum: ANDERSON DANIEL RITA. A seguir, após a identificação pessoal através de documento original com foto, foi ouvida a vítima: DENISE DIAS SANT ANA. A seguir, após a identificação pessoal através de documento original com foto, foi ouvida a testemunha Comum: Angelo Daniel Bento, havendo desistência homologada, após concordância das partes, da/s oitiva da/s

testemunha ANDERSON DANIEL RITA. Ao final, sendo previamente assegurado o direito de entrevista reservada com o seu Defensor, e efetuada a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal, o réu foi interrogado. Em seguida, foi consignado que todas as ocorrências, manifestações, declarações, acareações e depoimentos foram captados e gravados pelo sistema telepresencial, conforme Resolução CNJ nº 354/2020, permanecendo o(s) depoimento(s) e interrogatório(s) anexado(s) ao presente Termo de Audiência Telepresencial. A seguir, dada a palavra às partes, foi dito que não havia diligências a serem requeridas. Em seguida, pelo MM. Juiz foi dito que dava por encerrada a instrução. Apresentadas alegações orais, concedendo-se 20 minutos a(o) Dr(a). Promotor(a) e, após, a(o) Dr(a). Defensor(a). Pelo D. Promotor de Justiça foram apresentadas as seguintes alegações finais: MAURICIO JOSÉ DA SILVA foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, caput, c.c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, no dia 12 de setembro de 2021, por volta das 07h50, na Avenida Sebastião de Lima Franco, nº 286, Jardim Amazonas, nesta cidade e Comarca de Suzano, tentou subtrair, mediante grave ameaça contra Denise Dias Sant'ana, bens e valores (v.g. um aparelho celular, marca Samsung), pertencentes à vítima, não obtendo êxito por circunstâncias alheias à sua vontade. A denúncia foi recebida em 26 de outubro de 2021 (fls. 85/86). O réu foi citado e apresentou defesa preliminar (fls. 107/113). Na fase instrutória, foram ouvidas a vítima e uma testemunha arrolada na denúncia. Ao final, o réu foi interrogado. É a síntese do essencial. A pretensão punitiva estatal comporta integral procedência, nos termos da peça inicial acusatória, visto que os elementos de convicção amealhados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são robustos e conclusivos acerca da responsabilidade criminal do réu. Conforme foi apurado, o réu deliberou por subtrair bens de terceiros. Assim foi que, quando do ocorrido, no sobredito logradouro, ele abordou a ofendida, no momento em que ela caminhava, e, após segurá-la por trás, anunciou o assalto, exigindo que ela lhe entregasse seus pertences. Ato contínuo, em razão dos gritos da ofendida, o réu se evadiu. Em seguida, alertados pelos gritos, populares, que se encontravam nas cercanias (Ângelo Daniel Bento e Anderson Daniel Rita), conseguiram deter o réu - o qual, ainda, ao ser por eles abordado e visando se esquivar, simulou estar armado -, até a chegada da Polícia Militar. Os fatos, ao cabo da instrução, ficaram devidamente comprovados. Vejamos. A materialidade do delito está sobejamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), boletim de ocorrência (fls. 10/13), auto de reconhecimento pessoal (fls. 34) e pela prova oral colhida em Juízo. A autoria, do mesmo modo, é inconteste. Ouvido perante a Autoridade Policial, o réu negou os fatos. Disse que estava andando por uma viela e a vítima se assustou; que não praticou o roubo (fls. 09). Ouvido em Juízo, o réu nega as acusações. Afirma que apenas pediu uma informação à vítima, perguntando sobre uma lotérica; que apenas encostou no ombro dela e ela se assustou. Sua negativa encontra-se isolada nos autos. De fato, ouvida em juízo, a vítima Denise Dias Sant'ana assevera que estava subindo a viela quando rapaz veio por trás e abraçou, encostando um cano em sua costas/ que ele disse que isso é um assalto; que gritou e deu uma cotovelada nele; que ele a soltou a depoente correu; que ele correu atrás; que ele foi detido por outras pessoas; que não o perdeu de vista; que ele dispensou algo no chão, que não encontraram; que ele a segurou pelo pescoço, em um tipo de mata leão; que a depoente estava com o celular no bolso; que era um homem moreno, sujo, magro; que, ao visualizar outras pessoas, identifica o réu com parcial certeza (em um grau sete, em uma escala de um a dez); que, na ocasião, ele estava cabeludo. Por sua vez, Ângelo Daniel Bento declara que reconhece, sem sombra de dúvidas, o réu como o roubador; que ouviu gritos de socorro e viu o réu agarrando a vítima; que, com a ajuda de seu filho, conseguiram deter o réu; que não chegou a perde-lo de vista em momento algum; que o réu disse que nada tinha feito; que viu, porém, ele agarrando a mulher; que a mulher disse, porém, que ele estava tentando roubá-la, segurando-a, inclusive, pelo pescoço. Com efeito, as provas carreadas, como se vê, especialmente as declarações coerentes e verossímeis da vítima e testemunhas, permitem aferir com clareza a responsabilidade dele pelo crime. Note-se, nesse ponto, que o acusado foi preso em flagrante após o frustrado cometimento do roubo, já que as testemunhas, que se encontravam nas cercanias, alertados pelos

gritos da vítima, conseguiram detê-lo. Não por acaso, o acusado, ao ser por eles abordado e visando se esquivar, simulou, ainda, estar armado, até a chegada da Polícia Militar. A propósito, o acusado somente não conseguiu concluir sua empreitada criminosa em razão da vítima ter começado a gritar por socorro, fazendo com que as testemunhas, alertadas, fossem até ela para ajudá-la. A vítima, por sinal, foi categórica em seu depoimento, narrando com coerência e riqueza de detalhes como se deu a dinâmica dos fatos, desde o anúncio do assalto até a detenção do acusado. A ofendida, aliás, foi segura ao reconhecer o acusado na fase policial, no mesmo dia do crime, com a imagem ainda dele recente na memória (fls. 34), reconhecimento este, portanto, dotado de evidente credibilidade. Posteriormente, em Juízo, já longe do calor dos acontecimentos, ela novamente o reconheceu como sendo o roubador, com relativa certeza (o que é natural, dada as mudanças físicas experimentadas – inclusive no cabelo, destacadas pela vítima) e em razão do tempo decorrido). A reforçar o reconhecimento, ainda, é de se destacar que o réu foi identificado, também, pela testemunha presencial Ângelo, que o deteve em estado flagrancial. Mais que isso, ambos – testemunha e vítima – ressaltam que a mesma pessoa detida na ocasião foi a pessoa presa, pois não chegaram a perdê-lo de vistas em momento algum. Não há motivo para afastar a credibilidade dos relatos coerentes e coesos, emanados de pessoas que sequer conheciam os réus e, portanto, nenhum benefício aufeririam com a imputação falsa. A respeito do valor probatório das palavras das vítimas no crime de roubo, posiciona-se o Tribunal de Justiça de São Paulo e o Superior Tribunal de Justiça: APELAÇÃO ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA Materialidade e autoria bem demonstradas Réu reconhecido pelas vítimas, cujas declarações se revestem de importante relevo probatório Palavra dos policiais responsáveis pela prisão, às quais se confere força probante Majorantes que decorrem da prova oral. Pena bem dosada Manutenção da exasperação pelas causas de aumento, as quais tornam a conduta mais perniciosa, com o maior poder de subjugação das vítimas Concurso formal corretamente reconhecido Conduta única que lesionou dois patrimônios distintos Aumento no mínimo legal mantido Crime continuado também evidenciado Fração mínima utilizada Regime inicial fechado único compatível com a gravidade dos fatos Detração cuja aplicação compete ao juízo da execução Sentença integralmente mantida. Recurso desprovido (Apelação nº. 0051403-04.2013.8.26.0050 – Relator: Camilo Léllis – Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal – Julgamento: 03/02/2015). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. COMETIMENTO DO DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade. 2. O simples reexame de provas não é admitido em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, não se exige a apreensão e a realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego. 4. Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp 297871/RN – Relator Ministro Campos Marques – Quinta Turma – Julgamento: 18/04/2013). O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, diante da pronta e efetiva resistência da vítima e intervenção de populares. É o quanto basta para a condenação. No tocante a aplicação da pena, de se reconhecer que, na primeira fase, a violência real empregada contra a vítima, milita contra o réu Maus antecedentes (fls. 44/45), razão pela qual requeiro a fixação da pena base acima do mínimo legal. Na segunda fase, de se atentar, ainda, à agravante da reincidência (fls. 44/45). Na terceira fase, de rigor o cômputo da causa de diminuição da tentativa. Ainda, tratando-se de crime praticado mediante violência e grave ameaça, inviável a substituição da pena corporal por reprimenda alternativa. Incabível, também, a suspensão condicional da

pena pela incompatibilidade com a pena aplicada (art. 77, caput do Código Penal). O regime de pena deverá ser o fechado, à vista da natureza e circunstâncias do delito (roubo tentado praticado com emprego de violência), bem como aos antecedentes criminais do réu. Estando o réu preso durante todo o processo, e não havendo fatos supervenientes a alterar o panorama fático até então vigente, descabido o recurso em liberdade, pela permanência da necessidade cautelar da prisão. Diante de todo o exposto, requeiro seja julgada procedente a ação penal, para o fim de condenar o réu nos termos da denúncia, como medida de JUSTIÇA. Ato contínuo, pelo D. Defensor foram juntadas alegações finais aos autos, por meio de petição protocolizada. A seguir, concluídos os debates, pelo Meritíssimo Juiz foi deliberado: "Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de MAURÍCIO JOSÉ DA SILVA (nascido em 29/04/1974), devidamente qualificado nos autos, dado como incurso nas penas do art. 157, caput, c.c. art. 14, II, ambos do CP, pois, em 12/09/2021, por volta das 07h50, na Av. Sebastião de Lima Franco, altura do nº 286, Jardim Amazonas, neste Município e Comarca de Suzano, teria tentado subtrair para si, mediante violência e grave ameaça, bens pertencentes a Denise Dias Sant'ana, não consumando o intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Em 13/09/2021, foi homologado o flagrante e decretada a prisão preventiva (fls. 57/58).

Em 26/10/2021, foi recebida a denúncia (fls. 85/86).

Regularmente citado, foi apresentada resposta à acusação às fls. 107/113.

Em instrução, foram ouvidas a vítima e testemunhas, além de tomado o interrogatório do Réu.

Em suas alegações finais, o Ministério Público pugnou pela total procedência da pretensão acusatória, com a consequente condenação do Réu, nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do Réu por falta de provas.

É o relatório.

A pretensão acusatória deve ser julgada procedente.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), pelo boletim de ocorrência (fls. 10/13) e pela prova colhida em audiência.

Da mesma forma, a autoria, diante do auto de reconhecimento de pessoa (fls. 34) e do conjunto probatório construído em instrução processual, é indubitosa.

A vítima Denise Dias Sant'ana reconheceu o Réu em juízo. Disse que caminhava pela rua, quando o Réu a segurou por trás, deu um "mata lesão", encostou algo em seu corpo e anunciou o assalto. Reagiu e começou a gritar, porque havia uma feira próxima ao local. O roubador fugiu e ela o perseguiu, sendo ele detido sem o perder de vista, com a ajuda de transeuntes. O roubador era um homem feio, moreno, de cabelo enrolado e estava muito sujo.

A testemunha Ângelo Daniel Bento também reconheceu o Réu em juízo. Disse que ouviu a vítima pedindo socorro e viu um homem correndo e ela o perseguindo. Ajudou-a a deter o homem. Esse homem disse que não havia feito nada e a vítima disse que ele havia tentado roubar seus pertences.

Em interrogatório, o Réu negou a prática delitiva. Disse que apenas encostou no ombro da vítima, que estava de costas, para perguntar onde era a lotérica, mas ela se assustou e achou que se tratava de um assalto. Em delegacia, negou a prática do roubo (fls. 09).

Assim, não há dúvida que foi o Réu quem tentou subtrair para si, mediante violência, bens da vítima, apenas não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, a caracterizar a materialidade e a autoria do crime de roubo tentado (art. 157, caput, c.c. art. 14, II, ambos do CP).

Não há dúvida sobre a presença do Réu no local, admitida por ele próprio em interrogatório e demonstrada pelos reconhecimentos positivos feitos nesta audiência

pela vítima e pela testemunha. A questão é se houve o anúncio do roubo ou não, tendo em vista a negativa do Réu.

A vítima foi bastante firme em relatar a forma como foi abordada pelo Réu em via pública, que exerceu violência e grave ameaça contra ela, com o dolo de subtrair para ele seus pertences. Corrobora essa versão o depoimento da testemunha presencial, que não viu os fatos, mas ouviu a vítima gritando por socorro e perseguindo o Réu, que fugiu.

A versão do Réu é inverossímil, pois não precisava encostar na vítima para perguntar uma informação, tampouco parece razoável que a vítima tenha uma reação tão forte apenas porque alguém, nas proximidades de uma feira, lhe perguntou onde era a lotérica.

O fato ainda é antijurídico, posto que verberado pela lei penal, e não foi alegada nem restou provada nenhuma causa excludente de antijuridicidade dentre aquelas previstas no art. 23, CP.

O Réu é maior de 18 (dezoito) anos, penalmente responsável (imputável), consciente da ilicitude dos fatos que praticou e lhe era exigida conduta diversa da que exerceu. Presente, destarte, sua culpabilidade.

Diante disso, a condenação é a medida que se impõe.

Inexistem privilégios ou qualificadoras a serem apreciados. As circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes serão apreciadas quando da dosimetria da pena. Não há causa de aumento e está presente a causa de diminuição da tentativa, eis que o roubo não se consumou apenas porque a vítima reagiu.

Passo à dosimetria da pena.

No que se refere à pena base, a circunstância judicial da culpabilidade é mais grave que o normal, pois empregada violência na prática delitiva.

O Réu ostenta maus antecedentes, pois tem três condenações transitadas em julgado, sendo duas delas consideradas como maus antecedentes (processos nºs 7010566-75.1996.8.26.0050 e 7016105-22.1996.8.26.0050 - fls. 38/47) e a outra como reincidência.

Não há provas a respeito da personalidade do Réu. Entendo que a personalidade, por ser circunstância que requer a avaliação de elementos hereditários, psicológicos, físicos e sociais do agente, somente pode ser utilizada contra ele se devidamente comprovada por laudos periciais, o que não ocorreu na espécie.

Quanto à conduta social, tenho que os autos não trouxeram elementos que possam exasperar ou reduzir a pena do Réu. Os motivos do crime são os inerentes ao roubo, ou seja, a aquisição de patrimônio alheio, sendo essa circunstância judicial neutra, portanto. As circunstâncias do crime não podem pesar contra ou a favor do Réu. Não houve nenhuma consequência especialmente gravosa ou benéfica pela prática delituosa. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do crime. Desse modo, observados os parâmetros estabelecidos no art. 59, CP e a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo as demais neutras, fixo a pena base em 1/5 acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 12 (doze) dias multa.

Presente a agravante da reincidência (arts. 61, I, 63 e 64, CP), pois o Réu foi condenado, por sentença transitada em julgado, e ainda cumpria pena na data dos fatos (processo nº 7015812-18.1997.8.26.0050 - fls. 38/47). Dessa forma, exaspero a pena base em 1/6, restando a pena provisória no patamar de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 14 (catorze) dias multa.

Presente a causa de diminuição de pena da tentativa, conforme acima exposto. Como o iter criminis foi pouco percorrido, reduzo a pena provisória em 2/3, fixando a pena definitiva em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 04 (quatro) dias-multa.

Considerando a pena privativa de liberdade fixada, em consonância com os critérios apontados nos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP, estabelecimento para o início do cumprimento da pena o regime fechado, eis que o Réu é reincidente e as circunstâncias judiciais lhe são desfavoráveis.

Deixo de determinar a progressão de regime, pois ausente demonstração do requisito

subjetivo.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, ante a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59, CP.

Ausente prova da condição financeira do Réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, § 1º, CP).

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória, para condenar o Réu MAURÍCIO JOSÉ DA SILVA como incurso nas sanções do art. 157, caput, c.c. art. 14, II, ambos do CP, às penas de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 04 (quatro) dias-multa, pelo mínimo legal. Mantidos os pressupostos da custódia cautelar, indefiro o direito do Réu de recorrer em liberdade.

Deixa-se, ainda, de estabelecer valor mínimo para reparação civil, tendo em vista inexistir contraditório a respeito ou pedido expresso da vítima (art. 387, IV, CPP). Com efeito, não pode o magistrado, de ofício, fixar o valor mínimo na sentença condenatória, sem que, previamente, se tenha discutido o montante eventualmente devido, em homenagem aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Com o trânsito em julgado desta sentença:

- a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, CF) e ao IIRG;
- b. intime-se o Réu para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias;
- c. expeça-se guia de recolhimento e procedam-se às demais diligências necessárias para o início da execução penal;
- d. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.

Condeno, ainda, o Réu ao pagamento das custas e despesas processuais, observada a gratuidade de justiça, ora concedida.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE."

Em seguida, pelo Ministério Público foi dito que não pretende recorrer. Pelo Réu foi dito que não pretende recorrer. Pela Defesa Técnica, foi dito que não pretende recorrer. Certifico, desde logo, o trânsito em julgado para todos. Expeça-se certidão de honorários ao advogado dativo nomeado, bem como guia de execução definitiva. NADA MAIS. Para constar, lavrei este que lido e achado conforme, vai devidamente assinado digitalmente pelo(a) MM(a). Juiz(a) e por mim, Escrevente. Certifico as presenças dos mencionados na presente ata e deixo de cumprir o disposto no artigo 145, III das NSCGJ. O referido é verdade e dou fé. Dou as partes presentes por intimadas. Eu, Daniel Kazuhiko Kuruiwa, Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA